رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٦٣٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٢١٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٢هـ

الموضوعات

حج وعمرة - مؤسسات طوافة - شطب السجل التجاري - توصيف المركز النظامي لمؤسسات الطوافة - جمعيات نفع عام - حجية الحكم القضائي - انتفاء الصفة التجارية.

مطالبة المدعية (مؤسسة طوافة) إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن شطب سجلها التجاري وما ترتب عليه من آثار متعلقة بالضرائب - الثابت أن المدعية من جمعيات النفع العام ولا تتغيا الربح من نشاطها وفق حكم قضائي، وقد حصلت على السجل التجاري بعد التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لأغراض تنظيمية إجرائيّة لأعمالها؛ ومن ثم لا تسري عليها الأحكام النظامية المتعلقة بالشركات التجارية - تَرَبُّ المدعية من كيانها ليس مانعاً من إسباغ صفة جمعيّات النفع العام عليها؛ بدلالة ما نص عليه النظام من جواز هبة المنقولات الحكومية للكيانات غير الهادفة للربح - مخالفة امتناع المدعى عليها محل الدعوى للنظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ.
- المادة (٨٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ.
- الأمر السامي رقم (٤/ص/١٣١٦٢) وتاريخ ١٣٩٩/٦/١٣هـ، بشأن إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوائف وخدمات الحجاج.

الوَقَائِعُ

تتحصل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٦هـ، أوضح فيها: أن موكلته من المرخصين لها من قبل وزارة الحج والعمرة بموجب القرار رقم (٤٤٤/ق/م) وتاريخ ١٤٠٢/١١/١٨هـ للقيام بخدمة حجاج بيت الله الحرام حسب الاختصاص الممنوح لها، والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بدون أن يصدر لها سجلاً تجارياً، وبعد ذلك تمّ التنسيق بين كلٍ مِن المدعى عليها ووزارة العمل ووزارة الحج من أجل إصدار سجلاّتٍ تجاريّة لمؤسسات أرباب الطوائف وفقاً لما جاء في كتاب وزير العمل رقم (١٦٢٢/١/١/ع) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ الموجّه إلى وزير الحج، فصدر كتاب

وكيل وزارة الحج لشؤون الحج برقم (٩٩١٥١٤١) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٩هـ الموجّه إلى مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة، فصدر بموجبه لموكلته السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ. وأضاف: أن استخراج السجل التجاري لموكلته ترتّبت عليه آثارٌ نظاميّة، من ذلك: مطالبة هيئة الزكاة والدخل وغيرها بسداد الضرائب المترتبة على السجل التجاري الممنوح لموكلته، موضحاً أن استخراج السجل التجاري لموكلته الهدف منه هو تسجيل العمالة النظامية لدى مكاتب العمل وفقاً لكتاب وزير الحج المُرسل إلى وزير المالية رقم (٦٩٠٤٦٢) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٣هـ. وأضاف: أن مؤسسات أرباب الطوائف تعدُّ في حكم جمعيّات النفع العام وفقاً لما انتهى إليه الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الثانية بهذه المحكمة برقم (٢/أ/د/٥٧) لعام ١٤٣٥هـ، والمؤيّد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة برقم (٢/١٨١٢) لعام ١٤٣٥هـ، وقد جاء فيه ما نصه: "أن الغاية والهدف من إنشائها هو خدمة مرفق من أهمّ مرافق الدولة إن لم يكن أهمها بإطلاق، ولا ينال من ذلك كونها تُدار بطريقةٍ تجارية؛ إذ إن المراد بذلك الأسلوب الإداري المُتّبع؛ فالربح ليس الغاية من عملها أبداً، بل وليس مقصوداً أصالةً ولا ذاتاً؛ مما يخرجها عن وصف المؤسسة التجارية إلى وصف المؤسسات والجهات التي لها حكم النفع العام"، وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء الصفة التجارية لموكلته، وما ترتب عليها من آثار. وبقيدها قضيةً إداريةً وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً في محاضر ضبط جلساتها، وفيها حضر طرفا الدعوى، وردّاً على الدعوى قدم ممثل المدعى

عليها مذكرة -عبر خدمة تبادل المذكرات- دفع فيها بعدم قبول طلب المدعية؛ لكون السجل التجاري الممنوح لها يسري عليه أحكام السجل التجاري طبقاً لنص المادة الثانية من نظام السجل التجاري، والتي نصت على أنه: "يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيسياً، أم فرعاً، أم وكالةً". فعقّب وكيل المدعية بمذكرة أرفق بها عدداً من المستندات، وطلب تعديل طلبات موكلته في الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن شطب السجل التجاري الممنوح لموكلته وما ترتّب عليه من آثار، ويطلب بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها بالامتناع عن مكاتبة هيئة الزكاة والدخل بطلب إيقاف الضرائب المسجلة على موكلته حتى الفصل في أصل الدعوى. ثم أصدرت الدائرة قرارها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعية. وبجلسة لاحقة قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً -عبر خدمة تبادل المذكرات- جاء فيها: أن التعميم الصادر عن إدارة السجل التجاري مبنيٌّ على توجيه وكيل الوزارة للتجارة الداخلية (وكالة الأعمال التجارية) رقم (٢٨٧٦) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١١هـ، المبني على كتاب مدير عام شؤون حجاج الداخل بالنيابة بوزارة الحج رقم (٩٨٠٤٥٩١) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٤هـ المتضمن: "مراعاة عدم شطب أي سجلات فرعية لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من وزارة الحج"؛ وعليه فيجب على المدعية التقدم بطلب الموافقة من وزارة الحج والعمرة لشطب السجل التجاري الممنوح لها؛ لكي يتم إلغاؤه، وأن رفض طلب شطب السجل

التجاري للمدعية كان لوجود عمالة خاضعين للسجل التجاري، وأن الفقرة (٦) من المادة (١٩) من نظام التأمينات الاجتماعية نصت على أن: "على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادةً صادرةً من مكتب التأمينات المختصة يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية: الفقرة (ج): التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه. الفقرة (هـ): النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل". ثم قررت الدائرة الكتابة لوزارة الحج والعمرة للاستيضاح، فقدم ممثلها مذكرةً -عبر خدمة تبادل المذكرات- جاء فيها: أن التعميم الذي أشار إليه ممثل وزارة التجارة خاص بشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل فقط ولا يتعلق بالمدعية. وأضاف: أن السجلات التجارية مُنحت لجميع مؤسسات الطوافة بلا استثناء بناءً على طلبٍ منها؛ لتسهيل إجراءاتها من الاستقدام ونقل الكفالات، ويؤكد ذلك كتاب رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف رقم (٤٤٢/٢١/س) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢هـ، وأن السجل التجاري إنما مُنح لمؤسسات أرباب الطوافة بصفة مؤقتة لحين استكمال إجراءات تحويلها إلى شركات، وهذا السجل معتبرٌ في المستندات المطلوبة لتحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة من جهة أخرى، فلا يمكن التحويل إلى شركة مساهمة دون وجود سجل تجاري وفق ما ورد في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ، في الفقرة (١) من المادة الثالثة، والتي نصت على أن: "على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل شركة مساهمة... إلخ"، وأن كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا رقم (٤٢/٠٠٠٩٨/م/ت) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٨هـ المتضمن: "طلبه التوجيه لمن يلزم بمخاطبة فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة كما هو معمول به سنوياً من تجديد السجل التجاري للمؤسسة حتى يُنتهى من إجراءات التحويل". ثم قدم وكيل المدعية مذكرة -عبر خدمة تبادل المذكرات- جاء فيها: أن السجل التجاري الصادر لموكلته برقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ إنما صدر بموجب التنسيق بين عدة وزارات كما سبق ذكره، ولا يوجد أي ارتباط بين بقاء السجل التجاري وبين إجراءات التحوّل إلى شركات، فإجراءات التحوّل هي إجراءات تأسيس شركة مساهمة مقفلة وفقاً لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ، وقد اعتمد عقد تأسيس شركة مطوفي حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا من قبل وزارة التجارة، وكان العقد عقد تأسيس جديد، ليس للسجل التجاري الموجود حالياً أيّ ارتباط به؛ مما يؤكد عدم حاجة موكلته للسجل في المرحلة القادمة، وأن موكلته تدخل ضمن جمعيات النفع العام؛ بناءً على الحكم الصادر من الدائرة الثانية السابق ذكره، وختم مذكرته بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن شطب السجل التجاري وما ترتّب عليه من آثار؛ خصوصاً الضرائب المفروضة على موكلته من قبل هيئة الزكاة والدخل

بسبب صدور السجل التجاري ابتداءً. ثم استوضحت الدائرة من ممثل وزارة الحج والعمرة عن مدى دورها في الرقابة والإشراف والهيمنة على مؤسسات الطوافة وفقاً للأنظمة السارية وقت صدور السجل التجاري محل الدعوى؟ فأجاب: بأن اختصاص وزارة الحج والعمرة الإشراف على كافة الخدمات المقدمة لحجاج الخارج -القادمين من خارج المملكة العربية السعودية- من قبل تلك المؤسسات المعنية بخدمتهم، وأن مهمة الوزارة متابعة ومراقبة أداء المؤسسات -مؤسسات الطوافة- في الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن ومتابعة أعمالها. ثم قدم ممثل وزارة التجارة مذكرة -عبر خدمة تبادل المذكرات- لم تخرج عن مضمون ما قدم سلفاً. ثم قرر الأطراف الاكتفاء، فقررت الدائرة إخراج وزارة الحج والعمرة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

وبما أن المدعية حصرت دعواها الماثلة في طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن شطب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ وما ترتّب عليه من آثار، أخصّها: (الضرائب التي تمّ فرضها من قبل هيئة الزكاة والدخل)؛ فإن الدعوى بناءً على تكييفها النظامي الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، والتي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها طبقاً للمادة

(١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل ضمن اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومُحالةٌ لهذه الدائرة طبقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، فبما أن الدعوى الماثلة تُعدّ من قبيل دعاوى القرارات السلبيّة التي لا يتقيد الطعن فيها بميعادٍ معيّن، ويظل الطعن فيها مفتوحاً ومستمراً ما دام أن حالة الامتناع قائمةً ومستمرة من قبل جهة الإدارة، وقد سُبقت بالتظلم للمدعى عليها؛ ما تخلص معه الدائرة إلى قبول الدعوى. وعن الموضوع، فبما أن المدعية تطلب القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن شطب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ وما ترتّب عليه من آثار، أخصّها: (الضرائب التي تمّ فرضها من قبل هيئة الزكاة والدخل)، وبما أن الثابت من الأوراق أن المدعية تعدّ من قبيل مؤسسات الطوافة التي لها حكم جمعيات النفع العام، وأن إنشاءها كان بناءً على الأمر السامي رقم (٤/ص/١٣١٦٢) وتاريخ ١٣٩٩/٦/١٣هـ القاضي بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوائف وخدمات الحجاج، والذي تلاه صدور القرار الوزاري بإنشائها برقم (٤٤٤/ق/م) وتاريخ ١٤٠٢/١١/١٨هـ، والثابت أن المدعية لا تتغيّا الربح بنشاطها، وإنما تحقيق النفع العام بخدمة فئة من حجاج بيت الله الحرام، وأن الربح الحاصل لا يُعدُّ المقصد من المنظّم لإنشائها، وقد قرّر ذلك

الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الثانية بهذه المحكمة برقم (٥٧/د/أ/٢) لعام ١٤٣٥هـ، والمؤيّد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة برقم (٢/١٨١٢) لعام ١٤٣٥هـ، إذا تقرّر ذلك؛ فالثابت أن السجل التجاري محل الدعوى الممنوح للمدعية ابتداءً إنما كان لغايةٍ تنظيميّةٍ إجرائيّة تهدف إلى تنظيم أعمالها وأنشطتها، ويؤكد ذلك الكتاب رقم (٦٩٠٤٦٢) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٣هـ، الصادر عن وزير الحج الموجّه إلى وزير المالية المتضمن: "أن جميع مؤسسات أرباب الطوائف والمكاتب الموحدة تبعاً لأنظمتها الحالية لا تعمل وفق الأنظمة التجارية وبالتالي فهي لا تخضع للوعاء الزكوي في المرحلة الحالية، كما أن السجلات التجارية التي صدرت لها بناءً على التنسيق الذي تمّ بين كلٍ من (وزارة الحج ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة) كانت ولا زالت مؤقتة تلبيةً لأنظمة وزارة العمل لغاية تنظيمية بحتة، ونظراً لعدم صدور الشكل النظامي لمؤسسات أرباب الطوائف حتى الآن..."؛ وعليه فيكون للمدعية الحق بطلب شطب السجل التجاري الممنوح لها ابتداءً لهذه الغاية، ولا يمكن بحال أن تُضارّ بآثاره ونتائجه؛ إذ ثبت بحكم قضائيّ مكتسبٍ للحجّية حائزٍ لقوّة الأمر المقضيّ فيه أن المؤسسة المدعية لها حكم جمعيّات النفع العام، وما يترتّب على ذلك من آثارٍ لإطلاق هذا الوصف النظاميّ، ومن ذلك أنها لا تسري عليها ما يتعلق بأحكام الشركات التجارية التي تخضع لنظام الشركات والسجلات التجارية إلخ. وآية ذلك أن المؤسسة ومثيلاتها قد صدر بخصوصها قرارٌ بتحويلها إلى شركات تجاريّة وفقاً لنظام مقدّمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ؛ ما يدل دلالةً واضحةً أنها غير مكتسبةٍ لهذا الوصف -الصفة التجارية- وإلا لَمَا كان لقرار التحوّل معنى، فكيف يتم تحويل الشيء إلى الشيء ذاته، ولعُدّ ذلك لغواً من المنظّم لا يصح حملُ الإرادة السامية عليه، كما أن وجود الربح ليس دليلاً مانعاً من إسباغ حكم جمعيّات النفع العام عليها التي لا تستهدف الربح في أعمالها؛ يؤكد ذلك أن المنظّم نصّ على جواز منح المنقولات للمؤسسات الأهلية التي تستغني عنها الجهات الحكومية في حال عدم التقدم بطلب المزايدة؛ باعتبارها إحدى الكيانات التي لا تستهدف الربح؛ حيث نصت المادة (٨٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ على أنه: "إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم، فإن لم يقدم سعراً مناسباً، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح، على أن تُشعر الوزارة بذلك"؛ وعليه فيكون قرار المدعى عليها بالامتناع مخالفٌ لمبدأ المشروعية مستحقٌ للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة بالامتناع عن شطب السجل التجاري الصادر للمدعية (...) برقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ، وما ترتب عليه من آثار.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

